



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17352/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. *Parte_1* e dell'avv. FRASCA FRANCESCO (*C.F._2* VIA FRANCESCO SFORZA, 43 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA MAMELI 20 20129 MILANO presso il difensore avv. IACONA DONATELLA **ERMINIA GAMBARELLI** (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. *Parte_1* e dell'avv. FRASCA FRANCESCO (*C.F._2* VIA F. SFORZA, 43 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA MAMELI 20 20129 MILANO presso il difensore avv. *Parte_1*

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. LUCIDO LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA VESPUCCI N. 40 CERNUSCO SUL NAVIGLIO presso il difensore avv. LUCIDO LORENZO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.



SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dalla domanda originaria di *Parte_1* e Erminia Gambarelli che con atto di citazione regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio il *Controparte_2*, Milano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare l'annullabilità/invalidità delle delibere di cui al punto 1 dell'Ordine del giorno dell'assemblea del 19.10.2022 del Controparte_3 a Milano "Approvazione Rendiconto Consuntivo 01.09.2021-31.08.2022 e riparti gestione. Delibera" e di cui al punto 4 dell'Ordine del giorno "Informativa sullo stato della pratica legale CP_4 circa l'azione di giudizio, ordine eventuali azioni da intraprendere delibera in merito", e per l'effetto annullare le impugnate delibere*

Si costituiva regolarmente in giudizio il *CP_1* contestando in fatto ed in diritto ogni domanda avversaria e concludendo nel proprio atti di costituzione : **A/1 – RIGETTARE** le domande avversarie tutte, preliminari, pregiudiziali, di merito ed istruttorie, in quanto inammissibili e/o infondate; **A/2 – CONDANNARE** le attrici alla refusione delle spese e del compenso del procedimento di mediazione e del giudizio oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge".

Con memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2, n. 3, c.p.c., le parti si riportavano sostanzialmente a quanto dedotto ed eccepito con i propri atti costitutivi, replicando alle reciproche avverse contestazioni.



All'udienza di prima comparizione delle parti del 20.11.2023 le parti si riportavano agli atti e alle istanze istruttorie e conclusioni ivi rassegnate.

Il Giudice, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 19.1.2024 rigettava le istanze istruttorie dedotte dalle attrici, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.

All'udienza del 18.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e in particolare :

Parte attrice precisava le conclusioni come segue: *“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare l'annullabilità/invalidità delle delibere di cui al punto 1 dell'Ordine del giorno dell'assemblea del 19.10.2022 del Controparte_3 a Milano “Approvazione Rendiconto Consuntivo 01.09.2021-31.08.2022 e riparti gestione. Delibera” e di cui al punto 4 dell'Ordine del giorno “Informativa sullo stato della pratica legale CP_4 circa l'azione di giudizio, ordine eventuali azioni da intraprendere delibera in merito”, e per l'effetto annullare le impugnate delibere. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti, facendo presente che i testi indicati sono chiamati a rispondere su tutti i capitoli di prova eccetto la teste Tes_1 che può rispondere solo sul capitolo 8). “Vero che nella busta contenente la convocazione per l'assemblea del 19.10.2022, da me aperta dopo la consegna, si trovavano come allegati solo il rendiconto consuntivo dettagliato per conto, consuntivo ripartizioni per unità anagrafica, consuntivo per conto, bilancio preventivo per conto e prospetto rate raggruppate per anagrafica”; “ “Vero che nel corso dell'Assemblea del 19.10.2022 del Controparte_3 a Milano, l'Amministratrice signora Pt_2 [...] dichiarava “che l'Assemblea condominiale serve solo per votare e deliberare e non per dibattere e chiedere spiegazioni” e che “in ogni caso non procederò alla modifica del Bilancio”; “Vero che nel corso dell'Assemblea del 19.10.2022 del CP_1 di CP_3 CP_3 a Milano, il signor Parte_3 faceva presente all'Amministratrice che mancava la voce relativa all'ascensore della scala C, mentre la Scala A era gravata da un eccesso di spese relative all'ascensore”; “Vero che nel corso dell'Assemblea del 19.10.2022 del Controparte_3 a Milano, la signora Pt_1 contestava: “l'assenza della nota esplicativa*



del Bilancio e degli altri elementi essenziali previsti per legge”; “Vero che la signora Parte_2 in più occasioni immetteva nelle cassette della posta dei condomini, documenti privi di data e di firma e che, nello specifico, nel mese di Novembre 2022 ha immesso nelle cassette postali dei condomini di Controparte_3 a Milano, gli avvisi di pagamento per le rate già scadute nell’ottobre e novembre 2022, con comunicazioni senza data e firma”. “Vero che la signora Parte_2 afferma di essere stata nominata amministratrice del [...] Controparte_3 a Milano, in data 21.07.2021 e che nel corso dell’assemblea condominiale del 14.12.2022 ha ribadito di essere stata nominata in tale data” “Vero che la signora Testimone_2, in data 05.05.2022 alle ore 15,31, inviava alla signora Parte_2 la PEC di cui al doc.15 che si rammostra con allegati lettera e relazione datate 05.10.2020 della Diagnosi Condominiale s.r.l. per l’aggiornamento del Certificato di Idoneità Statica del Controparte_1”. “Vero che ho personalmente assistito ai tentativi dell’avv. Parte_1 di accedere al sito web del Condominio di Corso XXII Marzo 40 – Milano ed anch’io ho provato ad accedere, inserendo le credenziali fornite dall’Amministratrice Rossi 4173 – 11474 e C.F._4 e che la schermata apparsa è sempre stata quella di cui al doc. 31 attoreo che mi si mostra”. Si chiede altresì, occorrendo, ammettersi CTU sul PC in uso alla condomina Pt_1 e sugli account di posta elettronica della stessa e dell’amministratrice Pt_2 per accertare se alla mail in data 08.10.2022 dell’amministratrice Parte_2 fosse effettivamente allegato il Rendiconto 2021/2022 comprensivo di nota sintetica e stato patrimoniale e se nella PEC 28.12.2022 dell’amministratrice Parte_2 sia stato allegato il bilancio preventivo di cui al doc.10 con saldi dell’esercizio precedente diversi dal bilancio consuntivo approvato. Si indicano a testi i sig.ri:- Parte_3 Controparte_2; - Controparte_5, Controparte_2; - Dott. Controparte_6, via Vincenzo da Seregno 19 Milano; - Arch. Testimone_3, via Vincenzo da Seregno 19 Milano; - Dott.ssa Testimone_4 residente a Casalpusterlengo (LO) Strada delle Muzzane n.4. Rilevato che la signora Pt_2 ha negato alla condomina Pt_1 il diritto di accesso agli atti, si chiede che il Tribunale ordini al Condominio ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa al bilancio ed ai punti dell’Ordine del giorno impugnati”.

Il CP_1 convenuto precisava le conclusioni come da comparsa di risposta depositata al momento della costituzione in giudizio.



In esito alla discussione, all'udienza del 18.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.

Venendo al merito.

Quanto al punto 1 dell'odg avente ad oggetto *approvazione Rendiconto Consuntivo, 01 settembre 2021 – 30 agosto 2022 e riparti gestione, delibera*”, parte attrice quale primo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art. 1130 bis cc. allegando che il rendiconto difetterebbe dei requisiti di chiarezza e di verità per a) non aver riportato il registro di contabilità, la situazione patrimoniale e il riepilogo finanziario, per b) non essere stati gli stessi documenti allegati né all'avviso di convocazione né in sede assembleare, per c) per non essere stati gli stessi documenti messi a disposizione delle attrici a seguito di loro formale richiesta.

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa Deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018). “Non è però configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014).

“Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva Delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. 25693/2018).

Ed ancora “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.” (Cass 1370\23)

A ciò deve aggiungersi che come noto la documentazione contabile redatta dall'amministratore non necessita di forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci della società, atteso che “*per la validità della*



deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023).

“Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore” (Cass. n. 2857/2023); ed ancora “l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà” (Cass. n. 33038/2018, Cass. n. 12650/2008, Cass. n. 1544/2004) ed ancora che “non è configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione” (Cass. 19210/2011, Cass. 19799/2014); “ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte” (Cass. 25693/2018).

Dalle risultanze istruttorie e quindi dalla documentazione in atti emerge che

- il rendiconto condominiale 2021/2022 allegato all'avviso di convocazione risulta chiaro ed intellegibile attesa la rappresentazione delle singole voci di spesa nonché quelle di entrata ed uscita , dei numeri delle fatture da saldare, dell'importo totale di gestione, dell'importo delle rate versate e del saldo finale dovuto; (doc 3 attore)
- il rendiconto condominiale è dotato anche di registro di contabilità, la nota esplicativa sintetica della gestione e la situazione patrimoniale del condominio al 31.8.2022, (doc. n. 14, 15, 16 del fascicolo di parte convenuta);



-non vi è in atti prova che le attrici abbiano formulato la richiesta della documentazione prima dello svolgimento dell'assemblea, ma solo con pec 24.11.2022.

Il primo motivo di impugnazione va quindi rigettato.

Quale secondo motivo di impugnazione del punto 1 dell'odg avente ad oggetto *approvazione Rendiconto Consuntivo, 01 settembre 2021 – 30 agosto 2022 e riparti gestione, delibera*", parte attrice lamenta che l'assemblea ha approvato illegittimamente la liquidazione del compenso dell'amministratore *Pt_2* anche per il periodo dal 21.7.2021 al 26.10.21, attesa la nomina dal 26.10.21

Dalla documentazione in atti emerge che con delibera del 21.7.2021 l'assemblea non aveva approvato la nomina dell'amministratore *Pt_2* per mancanza del quorum deliberativo (doc 1 attrici) ma la nomina è stata deliberata solo in sede di delibera assembleare del 26.10.2021 (doc 2 attrici) con la conseguenza che in mancanza del quorum deliberativo in data 21.7.2021 è intervenuta la prorogatio del mandato dell'amministratore uscente *Tes_* (sino a nomina della *Pt_2* avvenuta in data 26.10.2021), peraltro come da chiara e semplice verbalizzazione a pag 3 del verbale 21.7.2021 penultimo capoverso (doc 2 attrici)

Consegue che nessun compenso è dovuto alla *Pt_2* er il periodo dal 21.7.2021 al 26.10.2021.

Va quindi accolto il secondo motivo di impugnazione di parte attrice e quindi la delibera di cui al punto 1 dell'odg va annullata con assorbimento di ogni altra decisione in merito agli altri motivi di impugnazione del detto punto all'odg.

Quanto al punto 4 dell'odg della delibera del 19.10.2022 parte attrice lamenta la carenza del quorum deliberativo, atteso che la votazione sul punto in discussione ha ottenuto una maggioranza di 466,72 millesimi al posto dei necessari 500,87 millesimi.

Il *CP_3* eccepisce solo in sede di note conclusive la carenza di interesse ad agire delle attrici .

Fermo che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale, è pacifico che assume rilevanza, in ogni giudizio, l'analisi del presupposto su cui si fonda la domanda, se sia supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio. In ipotesi, come nella specie, di impugnazione di delibera



assembleare, la norma va letta ed applicata considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6128/2017).

Per quanto riguarda poi lo specifico deliberato, parte attrice chiede che venga dichiarata l'invalidità della delibera per carenza di quorum deliberativi con la quale l'assemblea al punto 4 dell'odg ha deciso di "non continuare nell'azione nei confronti della proprietà **Parte_4** "

Orbene questo Tribunale ritiene che le attrici non abbiano dimostrato un interesse concreto e, dunque, l'esistenza di un vantaggio effettivo che potrebbe derivare dalla pronunzia giurisdizionale o la presenza di un danno *latu sensu* derivante dalla delibera asseritamente viziata, atteso che la rimozione della delibera che nega l'attivazione della fase giudiziale nei confronti della proprietà **Parte_4** non porterebbe l'effetto di dare impulso per agire giudizialmente verso questo condominio, potendosi invece sottoporre lo stesso argomento all'ordine del giorno di nuova delibera, se ritenuto di interesse.

Il motivo di impugnazione va quindi rigettato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in misura ridotta del 50% tenuto conto dell'unico motivo di impugnazione accolto.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- Annulla la delibera al punto 1 dell'odg resa dall'assemblea del **CP_3** convenuto in data 19.10.2022 come in motivazione
- Rigetta le altre domande di parte attrice,
- Condanna il **CP_1** convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Milano il 17.10.2024

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Bocconcello